

RECURSO CÍVEL Nº 5001946-65.2024.4.02.5115/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: ELIZETE DE FATIMA AZEVEDO DE PAULA (AUTOR)

PROCESSUAL CIVIL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA EM FACE DO BANCO DO BRASIL, DIANTE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO - NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO PARA ATUAR EM CAUSAS EM QUE TAMBÉM SE DISCUTE RECOMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PASEP - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESFALQUES PATRIMONIAIS -RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, bem como para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Custas recolhidas. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios em virtude do provimento do recurso a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2025.

5001946-65.2024.4.02.5115

510015268883 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5001946-65.2024.4.02.5115/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: ELIZETE DE FATIMA AZEVEDO DE PAULA (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência da Justiça Federal para julgamento da causa, tendo em vista a ilegitimidade da União Federal para figurar no polo passivo da demanda.

O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é *"mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA"* e que a União é parte legítima em ações em que se discute a substituição de índices oficiais de remuneração do PASEP, firmando-se a competência da Justiça Federal. Alega, ainda, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Este é o relatório. Decido.

VOTO

A Lei 10.259/2001, que dispõe sobre o rito especial dos Juizados Especiais Federais, não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra sentença em que não se aprecia o mérito da causa (art. 5º da Lei nº 10.259/2001).

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, já se firmou o seguinte entendimento, expresso no Enunciado nº 18, abaixo transcrito:

Enunciado nº 18: Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.

No presente caso, contudo, foi configurada a negativa de jurisdição, tendo em vista que o pedido autoral também versa sobre a recomposição do saldo de sua conta PASEP, sendo a União Federal parte legítima para figurar no polo passivo. Firma-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça por meio do tema 1.150 estabeleceu que o prazo para reclamar dos desfalques de PASEP é decenal:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Tendo em vista que **os valores foram sacados em 2018** (evento 1, EXTR7), não há prescrição.

Essa é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1.150, inclusive servindo a mesma para firmar a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a despeito da alegação em sentido contrário no recurso.

Destaca-se, ainda, o seguinte trecho do voto do Ministro Herman Benjamin, relator do REsp nº 1.895.936/TO (julgado em 13/09/2023 e publicado em DJe 21/09/2023):

Esta Corte Superior possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Assim, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundada na incompetência da Justiça Federal por ilegitimidade passiva da União.

No mérito, argumenta a parte autora que, ao ser aposentada, teria constatado um saldo irrisório em sua conta do PASEP, motivo pelo qual requer a condenação das rés ao ressarcimento dos valores que supostamente deixaram de ser creditados e/ou foram retirados ilicitamente da conta.

Ocorre que da análise da inicial, verifico que a parte autora faz alegações genéricas de desfalque e de defasagem da quantia depositada, sem especificar, de fato, qual índice deveria ter sido aplicado ou qual atualização legalmente prevista deixou de ser incidida no montante depositado.

Entrementes, como salientado pelo recorrente, nos extratos constantes dos autos (evento 1, EXTR7), verifica-se que rendimentos e correções foram realizados na conta do autor. Nota-se também rendimentos pagos em favor do autor. Logo, dos documentos carreados aos autos **é possível verificar que ocorreram os débitos e movimentações normais da conta PIS/PASEP**. Além disso, referidos extratos consubstanciam um parâmetro mínimo para evolução financeira **de acordo com os rendimentos legalmente previstos para valorização das contas individuais no Fundo PIS-PASEP** até o momento do saque, o que parece não ter sido seguido na planilha de cálculo apresentada pela parte autora.

Ademais, o Autor não demonstrou o desfalques alegados, portanto, deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito (Art. 373, inciso I do CPC/15), sendo certo que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os recursos do Pis/Pasep administrados pelo BNDES e destinados a financiamentos

contratados até 30 de novembro de 1994 passariam a ser corrigidos pela TJLP em lugar da TR. Nada obstante, a própria Corte também ressaltou que **a substituição do índice pactuado não poderia ser imposta unilateralmente, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e ao do ato jurídico perfeito.**

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEI 9.365/1996. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TJLP EM SUBSTITUIÇÃO À TR. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE A SER OBSERVADO. MODIFICAÇÃO UNILATERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. A Lei 9.365/1996, em seu art. 8º, preceitua que os recursos do Fundo do Pis-Pasep repassados ou administrados pelo BNDES e destinados a financiamentos contratados até 30 de novembro de 1994 passarão a ser corrigidos pela TJLP em lugar da TR. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual o BNDES não figura como parte no negócio jurídico nem fez repasse de verba ou administrou o financiamento, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A substituição do índice pactuado, no caso a TR pela TJLP, fora das hipóteses ajustadas entre as partes, não pode ser imposta unilateralmente, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e ao do ato jurídico perfeito. Precedentes do STJ. 4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. In casu, não se pode conhecer do dissídio pretoriano, pois o acórdão paradigmático - Apelação Cível 590.055.331 da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - versa sobre remuneração de caderneta de poupança; já o acórdão recorrido cuida da questão relativa à desconsideração de cláusula de contrato cujo objeto seria a construção da terceira ponte, ligando o continente à ilha de Vitória, no Estado do Espírito Santo. 6. Agravo Regimental não provido. ...EMEN: (AGRESP 200001426737, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/08/2009 ..DTPB:.)

Note-se, portanto, que a substituição eventual do índice de correção monetária, de modo a afastar a TR, que é o índice hodierno de correção, foi aventada apenas para os empréstimos concedidos pelo BNDES com recursos daquele fundo (PIS/PASEP). Nada foi admitido quanto à substituição do próprio índice de correção dos recursos do fundo que, por lei, é corrigido pela TR. Ainda, a substituição aventada não envolve quaisquer dos índices pretendidos pelo autor. Por fim, o mesmo tribunal destacou que tal substituição, excepcional e em situação que não envolve o autor - posto que voltada para contratos de empréstimos do BNDES - seria mediante comum acordo e nunca unilateral como pretende o autor, sob pena de malferir princípios os mais mezinhos do direito.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para julgamento do feito, bem como para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Custas recolhidas. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios em virtude do provimento do recurso a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto